



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 489/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעים: רוזין מרים ואח'
ע"י ב"כ עוה"ד דקלה אביגד
מרחוב מנחם בגין 7 תל אביב

- נ ג ד -

הנתבעים: 1. תקווה מתיתיהו
ע"י ב"כ עוה"ד יובל כהן
מרחוב אחוזה 98 רעננה

2. נידם איילה

נידם מאיר

3. שטרוזמן שרה

שטרוזמן אורי

הנתבעים 2 ו-3 ע"י ב"כ עוה"ד עודד שטרוזמן
מרחוב יצחק שדה 40 תל אביב

ה ח ל ט ה

מבוא וטענות הצדדים

1. הליך זה עניינו בתובענה על פי סעיף 5(א) לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 במסגרתו מבקשים התובעים לאכוף על הנתבעים ביצוע פרויקט על פי תמ"א 38 בבית ברחוב רוטנברג 83 רמת גן הבנוי על חלקה 514 בגוש 6182.
2. בהתאם להחלטה מיום 13.08.14 המציאו התובעים אישור של מהנדס העיר אדר' חיים כהן (להלן: "המהנדס") מיום 01.09.14, ולפיו בידי התובעים החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים בהתאם להגדרות חוק החיזוק.
3. הנתבעים 1 הגישו בקשה לדחיית התביעה על הסף וטענו כי לפרויקט לא ניתן היתר וכלל אין כל בקשה להיתר. לתמיכה בבקשתם הומצא אישור המהנדס מיום 10.09.14 לפיו הבקשה להיתר "מבוטלת".
4. בתשובתם לבקשה טענו התובעים כי בינם לבין עיריית ר"ג מתנהלים הליכים מנהליים לעניין עצירת מרוץ הזמנים לתפוגת תוקף ההיתר ולפיכך שאלת תוקפו של ההיתר מונחת בפני ערכאה שיפוטית להכרעה. במקביל מוגשת בקשה חדשה להיתר שאפשר ותאושר עוד בטרם הכרעה בהליך השיפוטי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 489/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

דיון

5. סעיף 2(א) לחוק החיזוק קובע כי אם "ניתן היתר בנייה לביצוע עבודה ברכוש משותף, על פי תכנית החיזוק, ונדרשת לפי פרק ו' לחוק המקרקעין הסכמה או החלטה של בעלי הדירות בבית המשותף לצורך ביצוע אותה עבודה (בחוק זה – עבודה ברכוש המשותף), יחולו לעניין העבודה ברכוש המשותף הוראות חוק זה".
6. סעיף 1 לחוק החיזוק מגדיר "היתר בניה" כ- "היתר לפי חוק התכנון ובניה או החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים".
7. לאור הוראות החוק האמורות הרי שפנייה למפקח על רישום מקרקעין מכוח חוק החיזוק כפופה להתקיימותו של תנאי סף לפיו ניתן היתר בנייה, ובהתאם להגדרת החוק - היתר או החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים כאמור.
8. מתגובת התובעים לבקשה עולה כי אין בידם לא היתר בניה ואף לא החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים על פי תנאי הסף הקבועים בחוק החיזוק - העובדה כי תוקפם של היתר הבניה או החלטת הועדה עומדים לבחינה בפני ערכאה משפטית בהליך עתירה מנהלית מלמדת כי ברגע זה אין בידי התובעים כל היתר או החלטה (סעיף 3 לתגובה). העובדה כי במקביל מגישים מחדש התובעים את הבקשה להיתר מלמדת גם היא על האמור (סעיף 7 לתגובה).
- וידוגש, הן במסגרת ההליך המינהלי והן במסגרת הבקשה החדשה להיתר, אין הכרח כי ההיתר יאושר, יוארך או יחודש. גם אין הכרח כי ההיתר יוותר במסגרתו המקורית ולא יוכנסו בו שינויים כאלו ואחרים, בין על ידי הערכאה המינהלית ובין על ידי מוסדות התכנון. ברי כי הגשתו של הליך ההיתר מחדש תאפשר גם למתנגדים לשוב ולחדש את התנגדותיהם.
9. לכל זאת יש להוסיף את אישור המהנדס מיום 10.09.14 (שלא נסתר על ידי התובעים) ולפיו הבקשה להיתר "מבוטלת".
10. בנסיבות דנן עולה כי לא מתקיים תנאי הסף להגשת התביעה בפני (ור' לעניין חשיבות התקיימות תנאי הסף לתחולתו של חוק החיזוק רעא 4138/10 קלצוק שרה נ' צבי אורון ובוטבול גלית (פורסם בנבו)).
11. לאור האמור לעיל הרי שנכון לעת הזו אין בידי התובעים עילת תביעה להגשת ההליך דנן ולפיכך אני מורה על מחיקת התביעה על סף בהתאם לסמכותי על פי תקנה 100(1) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984.
12. אין בידי לקבל את טענת הנתבעים 1 לפיה יש להורות על דחיית התביעה על הסף מחמת העדר סמכות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 489/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ערכאה זו הינה הערכאה המוסמכת בסמכות ייחודית לדון בתובענה על פי חוק החיזוק. אי התקיימות תנאי הסף להגשת התביעה משמעם כי אין בעת הזו עילה בידי התובעים להגשת התובענה ולקבלת הסעד המבוקש ולא כי נשללת סמכותה העניינית של הערכאה השיפוטית (היחידה המוסמכת) בהתאם להוראות החוק. ברי כי אם וככל שיהיה בידי התובעים היתר בניה על פי חוק החיזוק (זהה או אחר) ויעמדו הם בכל תנאי הסף הקבועים בחוק, יוכלו לשוב ולהגיש את תביעתם.

13. אעיר כי בטרם מתן החלטה זו הוגשה גם על ידי הנתבעים 2 ו-3 בקשה לדחיית התביעה על הסף. דא עקא, לאור החלטתי בבקשת הנתבעים 1 כאמור ומחיקת התביעה על הסף, אין כל צורך לדון בבקשת הנתבעים 2 ו-3 (אף שזו כוללת טענות נוספות).

סיכום

14. כאמור לעיל אני מורה על מחיקת התביעה על הסף.

15. משנמחקה התובענה כאמור נכון יהיה לחייב את התובעים לשאת בהוצאות הנתבעים בהליך.

אני מחייב את התובעים לשלם לנתבעים 1 סך של 2,000 ₪ בגין החזר הוצאות ניהול ההליך (בהתחשב בכך שהוגשה על ידם בקשה לסילוק על הסף וכתב הגנה).

אני מחייב את התובעים לשלם לנתבעים 2 ו-3 סך של 1,000 ₪ בגין החזר הוצאות ניהול ההליך (בגין הבקשה לסילוק שהוגשה על ידם).

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים בדואר רשום.

ניתנה בלישכתי ביום י"ב תשרי תשע"ה, 06 אוקטובר 2014, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב